

1508081-87.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGUES DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 05 de maio de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508081-87.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508081-87.2022.8.26.0228 PD 448/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGUES DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 05 de maio de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Diego Rodrigues dos Reis, acompanhado pela Dra. Eliane Brandão dos Santos - OAB/DF 54.258. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que

apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, O réu DIEGO RODRIGUES DOS REIS foi denunciado como incursos nas penas do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 porque, no contexto descrito na denúncia, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 02h50min, na Rua Araguaia, n. 207, bairro Pari, nesse Município e Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 259 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada "Cocaína", 144 porções de maconha e 159 porções de crack, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação de fls. 23/26, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 75/77, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regularmente recebida (fls. 70/72). O réu foi devidamente citado. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fls. 09, bem como pelo laudo de constatação de fls. 23/26 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls. 75/77, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, bem como pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogado, o réu reservou-se ao direito de ficar calado (fls. 05). Em juízo, o réu confessou o delito. A admissão dos fatos pelos réus restou confirmada pelas demais provas. Vejamos. Ouvida na fase inquisitiva, os policiais militares disseram que realizavam o patrulhamento na região dos fatos, conhecido local de tráfico de drogas, quando fizeram uma incursão pelo local, um prédio da CDHU visando coibir o comércio de drogas. Adentrou no terreno do imóvel e foi para os fundos, onde ficam as biqueiras de venda de drogas, instante em que as pessoas que lá se encontravam correram, buscando fugir. Ocorre que o indiciado correu para a parte da frente do imóvel e, no momento em que buscava se esconder em um dos apartamentos, deparou-se com sua equipe, que estava na parte da frente, no 3º andar. O indiciado estava com uma bolsa na mão e soltou ao avistá-los. Foi realizada a abordagem e revista pessoa, na posse do indiciado nada foi encontrado, porém, na bolsa que ele trazia consigo havia 259 invólucros de cocaína, 144 de maconha e 159 pedras de crack, além de R\$ 174,75 em notas diversas (fls. 03/04). Em juízo, o policial LUIZ narrou que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pela comercialização de drogas. Ao entrarem visualizaram o réu que correu até o terceiro andar. Verificaram que ele tentou entrar num apartamento, mas não conseguiu e dispensou a bolsa perto de uma máquina de lavar. Conseguiram abordá-lo. Indagado, ele confessou que estava traficando. Tinha maconha, crack e cocaína e dinheiro (R\$ 174,00). A quantidade era 144 porções, crack 159 e cocaína 259. Já haviam abordado o réu porém ele não estava com as drogas nesta primeira abordagem. Reconhece o réu. No mesmo sentido, o depoimento em juízo do policial SAMUEL. O depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão e quantidade de estupefacientes evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o

acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso...A bem da verdade os que sustentam o teratológico “recebimento com ressalvas” do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho...Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: “O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos” (TJSP – AC 205162-3/4 – Rel. Jarbas Mazzoni – RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação incumbiu-se de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de estupefacientes, nos termos do art. 59 do CP. Já na segunda fase, observo não haver agravante tampouco atenuante. Finalmente, na terceira e derradeira fase, verifico não haver a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de drogas, em razão da expressiva quantidade de drogas que sinaliza para a criminalidade organizada. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de “graça, anistia e fiança”, relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por “hediondos” – seja na sua forma tentada ou consumada –, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida

humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais¹. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes disseca todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Não há dubiedades, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, a Defesa Constituída do acusado, em vista da confissão judicial de Diego em Juízo, assim requer: a imposição da pena mínima, considerada a atenuante da confissão, bem como a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; por se tratar de tráfico privilegiado, que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal; que se proceda à expedição de alvará de soltura clausulado; que passe a constar junto ao SAJ do TJSP o endereço do acusado na Quadra 113, Conjunto 09, Casa 04, Bairro Recanto das Emas, Cidade de Brasília/DF, CEP 72603-110; e que a Guia de Execução Criminal correspondente ao cumprimento e fiscalização da pena restritiva de direito seja deprecada para a Comarca de Brasília/DF". Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DIEGO RODRIGUES DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 63/64 como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque em 05 de abril de 2022, por volta das 02h50min, na Rua Araguaia, nº 207, Bairro Pari, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para fins de tráfico, 259 (duzentos e cinquenta e nove) invólucros contendo cocaína, 144 (cento e quarenta e quatro) invólucros contendo maconha e 159 (cento e cinquenta e nove) porções de crack (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09, registro fotográfico de fls. 19, laudo de constatação de fls. 23/26 e L.E.Q.T. de fls. 75/77). O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 70/72), o réu constituiu Defensora (fls. 93) que apresentou resposta à acusação no termo de audiência, sendo formalizada a citação do acusado (fls. 101). Durante a instrução criminal foram ouvidos os Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante. O acusado foi interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, em vista da confissão do réu em Juízo, requereu: a imposição da pena mínima e a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (CP, art. 44); a expedição de alvará de soltura; que constasse junto ao SAJ o endereço do acusado na Quadra 113, Conjunto 09, Casa 04,

Bairro Recanto das Emas, Cidade de Brasília/DF, CEP 72603-110; e que a Guia de Execução correspondente ao cumprimento e fiscalização da pena restritiva de direito fosse deprecado para a Comarca de Brasília/DF. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D. de fls. 01 e seg.; pelos depoimentos dos PMs (fls. 03/04); pelo teor do B.O. de fls. 06/08; pela formal apreensão das drogas (fls. 09); pelo registro fotográfico dos entorpecentes apreendidos (fls. 19); pelo Laudo de Constatação de fls. 23/26; pelo L.E.Q.T. de fls. 75/77; pela arrecadação do valor em dinheiro, consistente em R\$ 174,75, em notas trocadas, provenientes do ilícito comércio (fls. 57); pelos depoimentos dos PMs em Juízo; e pelo teor da confissão do réu ao ser interrogado em Juízo. Os Policiais Militares, ouvidos no A.P.F.D. e sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos uníssomos. Asseveraram que na data dos fatos, durante operação para coibir a intensa mercancia de entorpecentes no logradouro, dirigiram-se aos fundos do prédio da CDHU, onde traficantes de droga operavam as "biqueiras". Ali avistaram diversas pessoas, envolvidas na venda de drogas, dentre os quais o réu Diego. Os indivíduos correram ao notarem a presença policial, sendo que o réu Diego se evadiu no intuito de ingressar em um dos apartamentos do terceiro andar do bloco residencial. Seguiram no encalço do acusado e este, ao se dar conta que seria abordado, dispensou uma bolsa que carregava. Diego foi então abordado e de imediato confirmou que no interior da bolsa havia drogas que estava a traficar. Ao verificarem no interior da referida bolsa, os policiais encontradas as drogas acima mencionadas, além da quantia de R\$174,75 (cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em notas trocadas, proveniente da venda das porções. Interrogado em Juízo, o réu Diego confessou a imputação, ou seja, disse que veio de Brasília/DF para São Paulo, no intuito de aqui trabalhar. Como não conseguiu manter um emprego nesta Capital, passou a fazer a venda de drogas, na expectativa de auferir ganhos e retornar para Brasília. Na data dos fatos estava na posse das drogas apreendidas e realmente fazia a venda das porções, quando veio a ser abordado e preso pela Polícia Militar. Está arrependido e pretende uma oportunidade da Justiça, para retornar para Brasília onde mora, visto que lá tem um filho para cuidar e onde conta com uma proposta de emprego. Diante do contexto probante, conclui-se que a acusação contida na denúncia está cabalmente demonstrada. A natureza, a variedade e a elevada quantidade das substâncias, bem como o local e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, indicam que as drogas eram destinadas ao tráfico ilícito. Assim, uma vez caracterizada a narco-traficância, admitida expressamente pelo acusado, mister se faz a formalização do decreto condenatório, pelo que passo à dosimetria da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante da primariedade técnica, fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O réu confessou o delito, mas a atenuante do art. 65, III, d, do CP, não permite a diminuição além do patamar mínimo já imposto. Outrossim, tratando-se da primeira condenação do acusado pela prática de tráfico de drogas, plausível se mostra um tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. No entanto, diante da grande variedade e quantidade de drogas consigo apreendidas, reduzo a pena em metade, o que perfaz, em definitivo, 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso. Anoto que a extrema nocividade da quantidade e variedade da droga apreendida, já preparada para venda aos usuários finais, justifica a diminuição da pena em metade. Isto posto, CONDENO o réu DIEGO RODRIGUES DOS REIS, CPF 070.387.591-40, nascido em 26/04/1999, filho de Luci Mary Rodrigues dos Santos, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade

por prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Por conta da concessão da pena alternativa, determino a expedição de alvará de soltura clausulado, em favor do sentenciado. O valor em dinheiro arrecadado com o réu (R\$ 174,75 - fls. 57), deverá ser revertido em favor da SENAD. O sentenciado sai intimado a fazer o recolhimento do valor de R\$ 10.000,00, correspondente à pena de multa, no prazo de quinze dias. Lance-se junto ao SAJ o endereço do sentenciado, constante da pesquisa de fls. 102, bem como, o endereço que o próprio acusado declinou em Juízo, ao ser interrogado, consistente na Quadra 113, Conjunto 09, Casa 04, Bairro Recanto das Emas, Cidade de Brasília/DF, CEP 72603-110. Tratando-se de sentenciado residente/domiciliado em Brasília/DF, determino que a Guia de Execução, correspondente ao cumprimento e fiscalização da pena restritiva de direito aplicada, seja encaminhada para a Vara de Execução Criminal da Comarca de Brasília/DF. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA